Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Ivinhema

2ª Vara

Autos nº 0800777-76.2018.8.12.0012
Ação: Procedimento Comum
Autor: Maria Idalina Roldi Ferretti
Réu: Município de Ivinhema e outro

Visto.

I – Relatório

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Maria Idalina Roldi Ferretti em face de Estado de Mato Grosso do Sul e outro, ambos suficientemente qualificados nos autos.

Aduziu a parte requerente ser portadora de síndrome mielodisplásica, necessitando do uso contínuo e ininterrupto do medicamento Alfa-epoetina humana recombinante.

Disse ainda que não tem condições de adquirir o medicamento pelos próprios meios. Assim, pediu que o Município e/ou Estado fossem compelidos à fornecê-lo.

Instruiu a inicial com documentos de fls. 11-24.

O Núcleo de Apoio Técnico do TJMS emitiu parecer desfavorável ao pedido.

A tutela antecipada restou indeferida às fls. 47-50.

O Estado de Mato Grosso do Sul ofertou contestação às fls. 58-53, sustentando a existência de tratamento eficaz fornecido

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 24/09/2018 às 16:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800777-76.2018.8.12.0012 e código Sh8p5jVM.

pela rede pública, que deve ser priorizado, o que inocorreu. Desse modo, pugnou pela improcedência do pedido.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em sede de agravo de instrumento, concedeu a tutela a fim de compelir os demandados a fornecerem a medicação pleiteada (fls. 65-72).

O Município de Ivinhema, por sua vez, suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, em razão do elevado custo do tratamento. No mérito, arguiu a responsabilidade solidária entre o Município e o Estado. Requereu ao final, a extinção do feito pela ilegitimidade e, alternativamente, a improcedência do pedido.

A parte requerente impugnou as contestações às fls. 87-91.

Instadas à manifestar, as partes abdicaram da produção de outras provas.

A parte requerente compareceu nos autos, noticiando que a parte requerida, embora intimada acerca da decisão que concedeu a tutela antecipatória, não viabilizou o tratamento necessário, o que culminou nos sequestros de verbas via Bacen-Jud.

Era o necessário relatar.
Passo a decidir.

II – Fundamentação

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 24/09/2018 às 16:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800777-76.2018.8.12.0012 e código Sh8p5jVM.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Ivinhema
2ª Vara

Trata-se de procedimento ordinário no qual a parte requerente almeja a obtenção de medicamento para tratamento de saúde.

O feito comporta julgamento antecipado nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que os pontos controvertidos se circunscrevem, basicamente, a questões de direito, de modo que a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação de convicção no que se refere aos fatos relevantes.

Rechaço a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo Município de Ivinhema, pois a responsabilidade entre os três entes da Federação é solidária. Logo, qualquer um deles pode ser acionado pelo jurisdicionado. Nesta senda:

> *(...) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SOLICITADO – PROVIDÊNCIA EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. (...) Todos os entes federativos são responsáveis pela promoção da saúde dos cidadãos, exatamente porque o art. 196, da CF/88, vale-se do termo Estado para abranger tanto a União, quanto os Estados e Municípios. Precedente do STJ. (...). (TJ-MS - APL: 08004960620138120042 MS 0800496-06.2013.8.12.0042, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 03/11/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2015).*

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 24/09/2018 às 16:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800777-76.2018.8.12.0012 e código Sh8p5jVM.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Ivinhema
2ª Vara

No mérito, verifico que a patologia que acomete o requerente e a necessidade do tratamento encontram-se suficientemente comprovadas nos autos, sobretudo nos laudos médicos (fls. 14-16) e no questionário (fls. 17-19), segundo o qual o tratamento recomendado é o único efetivo para o tratamento da parte requerente.

No que toca ao parecer do Núcleo de Apoio Técnico do TJMS, este analisa a enfermidade e o medicamento de maneira isolada e genérica. Portanto, sucumbe à orientação do profissional médico que assiste à parte requerente, acostada às fls. 14-21, e que, por óbvio, é a pessoa mais capacitada para indicar a terapêutica necessária.

Quanto à obrigatoriedade de fornecimento do tratamento, não há razões para relativizar a premissa disposta no artigo 196 da Constituição Federal, notadamente porque o recurso terapêutico almejado é fornecido pela rede pública de saúde, conforme se infere da conclusão do NAT (fls. 32-33).

Assim, comprovada a enfermidade, a necessidade e a disponibilidade do tratamento pelo SUS, a procedência da ação é medida de rigor, sendo certo que os requeridos são solidariamente responsáveis pelo atendimento do pedido, como dito alhures.

III – Dispositivo

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para julgar PROCEDENTE o pedido

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 24/09/2018 às 16:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800777-76.2018.8.12.0012 e código Sh8p5jVM.

inicial para, confirmando a tutela outrora concedida, condenar o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Ivinhema a fornecer à parte requerente o medicamento Alfapoetina Humana Recombinante 10.000 UI, no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser substituído por genérico, se for o caso, nos termos da prescrição médica.

Sem condenação em custas, haja vista que os requeridos são isentos *ex lege.*

Condeno os requeridos Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Ivinhema ao pagamento, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, dos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), a serem pagos em favor do Fundo Especial para Desenvolvimento das Atividades do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Defensoria Pública – FUNADEP. Porém, afasto a cobrança em relação ao requerido Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Súmula 421 do STJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo geral, com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

Ivinhema, 24 de setembro de 2018

Roberto Hipólito da Silva Junior
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 24/09/2018 às 16:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800777-76.2018.8.12.0012 e código Sh8p5jVM.